

RECURSO CÍVEL Nº 5069686-82.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

REPRESENTANTE LEGAL DO RECORRIDO: RAFAEL SAMPAIO BRANDAO (CURADOR) (AUTOR)

RECORRIDO: EUNICE CARMEN GRACA PEIXOTO (RELATIVAMENTE INCAPAZ (ART. 4º CC)) (AUTOR)

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO INSS. RAZÕES RECURSAIS QUE REPETEM OS TERMOS DOS PRIMEIROS EMBARGOS, SEM ALEGAR QUAISQUER VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO JULGAMENTO DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO INSS. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de março de 2025.

5069686-82.2024.4.02.5101

510015620105 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5069686-82.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

REPRESENTANTE LEGAL DO RECORRIDO: RAFAEL SAMPAIO BRANDAO (CURADOR) (AUTOR)

RECORRIDO: EUNICE CARMEN GRACA PEIXOTO (RELATIVAMENTE INCAPAZ (ART. 4º CC)) (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de segundos embargos de declaração opostos pelo INSS contra o acórdão de evento 49.

As razões recursais repetem os mesmos termos dos embargos declaratórios de evento 54, EMBDECL1, providos em parte apenas para fins de prequestionamento (evento 59, RELVOTO1).

VOTO

Os embargos não devem ser conhecidos, porquanto manifestamente inadmissíveis.

De acordo com a jurisprudência do STJ, "*opostos segundos embargos de declaração, somente podem ser examinados os vícios suscitados nos primeiros aclaratórios, mas não sanados por ocasião de seu julgamento, ou os vícios que somente surgiram por ocasião do julgamento dos primeiros aclaratórios*" (EDcl nos EDcl no REsp 1.817.845/MS, Rel. Ministra Nancy Andrigli , Terceira Turma, DJe 25/05/2020).

No caso, o embargante se restringe a repetir as mesmas razões dos embargos de evento 54, EMBDECL1 - opostos contra o acórdão de evento 49 -, sem que fossem alegados quaisquer vícios de fundamentação no julgamento de evento 59, RELVOTO1.

Do exposto, nos moldes da fundamentação, VOTO POR NÃO CONHECER DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO INSS. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.

